

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2549/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด กระบี่
สมาคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ ฯ
सारวัตร

โจทก์

ผู้ร้อง

และ ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ร้อง

นาย อะบาวารี มะหะห มัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1285 เดิม

ป.อ. มาตรา 36

ป. ผู้จัดการของสมาคมผู้ร้อง ย่อมเป็นผู้แทนตามกฎหมายของนิติบุคคลผู้ร้อง
ป. มอบหมายให้ พ. รับผิดชอบกิจการของผู้ร้องซึ่งมีโต๊ะบิลเลียดไว้บริการสมาชิก
แทน ย่อมถือได้ว่า พ. เป็นผู้แทนอื่น ๆ ของนิติบุคคลผู้ร้องด้วย และเมื่อ พ. ได้ว่า
จ้างคนช่วยดูแลซึ่งมีหน้าที่บริการในสถานประกอบการรวมทั้งเก็บค่าเกมอันเป็นผล
ประโยชน์ของผู้ร้อง ลูกจ้างที่ช่วยดูแลย่อมเป็นผู้แทนอื่น ๆ ของผู้ร้องด้วย ดังนั้น แม้
ในขณะเกิดเหตุ พ. จะไม่ได้อยู่ด้วย แต่การที่ลูกจ้างของผู้ร้องปล่อยให้มีการเล่นการ
พนันกันโดยเปิดเผยไม่ห้ามปราม จึงถือได้ว่าผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจในการกระทำผิดด้วย

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยว่า ร่วมกันเล่นการพนันบิลเลียด ขอให้
ลงโทษตามพระราชบัญญัติการพนันฯ และริบบิลเลียด3 ลูก โต๊ะบิลเลียด 1 โต๊ะ

ไม้คิ้ว 1 อัน และเงินสด 40 บาทของกลางอันเป็นอุปกรณ์และทรัพย์สินที่ใช้ในการเล่นการพนันจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษปรับจำเลยทั้งสองคนละ 300 บาท และริบของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ของกลางเป็นของผู้ร้อง ผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดของจำเลยทั้งสอง ขอให้คืนของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์คัดค้านว่า ผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดไม่มีสิทธิขอของกลางคืน

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่า ผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดหรือไม่ข้อนี้ผู้ร้องฎีกาว่า นายประเสริฐ ภูมิภมร เป็นผู้จัดการของผู้ร้องและมีนายพิสุทธิ์ ภูมิภมร เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการให้ดูแลโต๊ะบิลเลียดของผู้ร้อง ในสถานประกอบการของผู้ร้องมีป้ายห้ามเล่นการพนันปิดไว้ให้เห็นอย่างเด่นชัด ในวันเกิดเหตุทั้งนายประเสริฐและนายพิสุทธิ์ไม่ได้อยู่ในสถานประกอบการของผู้ร้อง มีเพียงลูกจ้างอยู่เฝ้าซึ่งมิใช่ผู้แทนของผู้ร้องผู้ร้องจึงไม่รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิด ศาลฎีกาเห็นว่านายประเสริฐเป็นผู้จัดการของผู้ร้องย่อมเป็นผู้แทนตามกฎหมายของนิติบุคคลผู้ร้อง การที่นายประเสริฐมอบหมายให้นายพิสุทธิ์รับผิดชอบกิจการแทนย่อมถือได้ว่าเป็นผู้แทนอื่น ๆ ของนิติบุคคลผู้ร้อง

ด้วย เมื่อข้อเท็จจริงได้รับความจากคำเบิกความของนายพิสุทธิว่าได้จ้างคนช่วยดูแลอีก 3 คน ซึ่งบุคคลเหล่านั้นมีหน้าที่บริการในสถานประกอบการรวมทั้งเก็บค่าเกมอันเป็นผลประโยชน์ของผู้ร้องแม้ในขณะที่เกิดเหตุนายพิสุทธิจะไม่ได้อยู่ด้วยแต่ลูกจ้างที่ช่วยดูแลย่อมเป็นผู้แทนอื่น ๆ ของผู้ร้องด้วยการที่ลูกจ้างของผู้ร้องซึ่งถือว่าเป็นผู้แทนอื่น ๆ ของผู้ร้องปล่อยให้มีการเล่นการพนันกันโดยเปิดเผยโดยไม่ห้ามปราม จึงถือได้ว่าผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจในการกระทำผิดด้วย

พิพากษายืน

(ยงยุทธ ธารีสาร-พรชัย สมรรถเวช-อำนาจ สุขพรหม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ